

CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. COP-002-2016

Entre los suscritos, **BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA**, identificado con el NIT. 900015871-9, representado legalmente por **LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA**, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.450.201 expedida en Floridablanca, nombrada mediante Decreto Municipal N° 0018 de 04 de Enero de 2016, y posesionada en la misma fecha, facultada para contratar según Acuerdo de Junta Directiva N° 001 de 13 de Enero de 2016, por una parte, quien en adelante se denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra, el **CONSORCIO GIMNASIO FLORIDABLANCA 2016**, identificado con el NIT 901015168-2, Representado Legalmente por **GUSTAVO ADOLFO BARAJAS MARTINEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.136.152 de Cimitarra, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de Obra Publica consignado en las cláusulas que más adelante se pactan, una vez agotado el procedimiento establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, y demás normas concordantes con la ley de contratación pública, previa las siguientes consideraciones. a) Que mediante Resolución No. 129 de 23 de Agosto de 2013, el Banco Inmobiliario de Floridablanca ordenó la apertura de la LICITACIÓN PÚBLICA LP-BIF-001-2016 que tiene por objeto **"CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES FASE I EN LOS BARRIOS LAGOS III, VILLABEL, ARRAYANES II Y MOLINOS BAJOS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER"**. b) Que como resultado del proceso de convocatoria pública LP-BIF-001-2016, mediante Resolución No. 152 de 20 de Septiembre de 2016, se le adjudicó al **CONSORCIO GIMNASIO FLORIDABLANCA 2016**, el contrato de Obra Pública contenido en el presente documento. c) Que en caso de sobrevenir durante la ejecución del presente contrato alguna clase de inhabilidad o incompatibilidad de las previstas en la Constitución Política y/o en la Ley, será obligación del contratista, en forma inmediata, poner en conocimiento del Representante Legal de la Entidad contratante dicha situación, para que de común acuerdo, o en su defecto, de manera unilateral, se le de terminación al contrato, en forma legal y justa, situación que desde ahora acepta expresamente EL CONTRATISTA, sin que pueda exigir indemnización alguna.

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA A REALIZAR LA OBRA PÚBLICA DE CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES FASE I EN LOS BARRIOS LAGOS III, VILLABEL, ARRAYANES II Y MOLINOS BAJOS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER, DE CONFORMIDAD A LOS LINEAMIENTOS CONTENIDOS EN EL ESTUDIO PREVIO DE NECESIDAD, OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA CONTRACTUAL, EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO, EN LA PROPUESTA ACEPTADA, Y A LOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO", según el siguiente presupuesto de obra presentado por el contratista, y aceptado por la Entidad.

CONSTRUCCION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y PARQUES INFANTILES FASE I N LOS BARRIOS LAGOS III, VILLABEL, ARRAYANES II Y MOLINOS BAJOS DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA SANTANDER						
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VR. UNIT	VR. PARCIAL	
1	PRELIMINARES					
1.1	Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	M2	1,800.00	\$2,189.53	\$3,941,154.00	
1.2	Demolición de pisos en Concreto (Inc. Retiro)	M2	85.00	\$7,584.06	\$644,645.10	
1.3	Demolición de Estructuras en Concreto reforzado	M3	5.00	\$100,647.27	\$503,236.35	
1.4	Acarreo y retiro de escombros y sobrantes (al botadero autorizado)	M3	203.50	\$28,676.63	\$5,835,694.21	
1.5	Desmonte y descapote	M2	540.00	\$5,056.04	\$2,730,261.60	
1.6	Demolición de Andenes en concreto (Incluye retiro)	M2	65.00	\$12,741.26	\$828,181.90	
1.7	Demolición de Sardinell (Incluye retiro)	ML	66.00	\$9,177.52	\$605,716.32	
ELABORO CALIDAD		FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16

		CONTRATO DE OBRA PUBLICA N° COP-002-2016				 GOBIERNO DE BOGOTÁ Alcaldía Mayor de Bogotá
		VERSIÓN 02		FECHA 08/08/2016		
		CÓDIGO		Página 2 de 2		
1.8	Campamento (Area min. 25,00 M2)	GBL	1.00	\$1,294,249.50	\$1,294,249.50	
1.9	Valla Informativa (dim. 3,0 x 1,5 mts.)	UND	1.00	\$697,784.00	\$697,784.00	
1.10	Cerramiento con tela de polipropileno	ML	440.00	\$18,730.42	\$8,241,384.80	
1.11	Desmante de mobiliario urbano (Inc. Acarreo)	UND	8.00	\$18,158.70	\$145,269.60	
2 MOVIMIENTO DE TIERRA						
2.1	Excavación manual en material común	M3	50.00	\$33,706.94	\$1,685,347.00	
2.2	Excavación en roca a cualquier profundidad	M3	6.00	\$76,681.59	\$460,089.54	
2.3	Relleno compactado con material común	M3	50.00	\$23,001.24	\$1,150,062.00	
2.4	Relleno compactado con material de préstamo (Inc Sumin y Transp del material a Obra)	M3	9.00	\$50,179.39	\$451,614.51	
2.5	Nivelación, conformación y compactación de pisos	M2	170.0	\$6,245.04	\$1,061,656.80	
3 CIMENTACIÓN						
3.1	Concreto Ciclópeo (60% concreto simple fc = 210 K/Cm2)	M3	20.00	\$320,395.76	\$6,407,915.20	
3.2	Concreto pobre para solados e = 5 cm	M2	170.00	\$21,724.35	\$3,693,139.50	
4 ESTRUCTURAS Y OBRAS DE ARTE						
4.1	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa maciza e = 12 cms	M2	170.00	\$89,902.84	\$15,283,482.80	
4.2	Acero de refuerzo PDR - 60	KG	1,190.00	\$5,017.13	\$5,970,384.70	
4.3	Sardineles en concreto de 3000 psi.	ML	65.00	\$46,683.68	\$3,034,439.20	
4.4	Sardinela en Concreto (Articulado L=0,80 mts.)	ML	110.00	\$67,689.88	\$7,445,886.80	
5 PISOS PARQUES						
5.1	Antepiso en Concreto de 2500 psi. e = 8 cm	M2	170.00	\$39,594.13	\$6,731,002.10	
5.2	Escalera y/o rampa sobre tierra en concreto simple f'c = 175 K/Cm2 e= 8 cm	M2	20.00	\$39,073.01	\$781,460.20	
5.3	Mortero de Nivelación e = 4 cm	M2	170.00	\$27,612.81	\$4,694,177.70	
5.4	Piso en tableta y gravilla	M2	170.00	\$40,685.09	\$6,916,465.30	
5.5	Andenes en concreto de 2500 psi. e = 8 cm	M2	120.00	\$39,730.51	\$4,767,661.20	
5.6	Piso en loseta de Concreto de 40x40	M2	560.00	\$80,334.24	\$44,987,174.40	
5.7	Bordillo en ladrillo Tipo Alfajía ST	ML	207.00	\$27,453.10	\$5,682,791.70	
5.8	Malla Electrosoldada H-158 o similar	M2	170.00	\$17,194.15	\$2,923,005.50	
6 CARPINTERIA METALICA						
6.1	Baranda - Pasamanos en tubo galvanizado T.P. D = 2" (Incluy. Transp. e instal.)	ML	80.00	\$207,660.21	\$16,612,816.80	
7 PINTURA						
7.1	Esmalte carpinteria metálica	M2	160.00	\$6,841.37	\$1,094,619.20	
8 VARIOS						
8.1	Limpieza general de la Obra	M2	1,800.00	\$4,136.76	\$7,446,168.00	
8.2	Empradización Zonas Verdes	M2	500.00	\$12,965.20	\$6,482,600.00	
8.3	Poda de árboles (Inc. Acarreo)	UND	18.00	\$283,230.54	\$5,098,149.72	
8.4	Corte de raíces (Inc. Acarreo)	UND	3.00	\$725,980.72	\$2,177,942.16	
9 AMOBLAMIENTO URBANO						
9.1	Bancas prefabricadas en concreto sin espaldar L=1,20 - 1,40 mts.	UND	38.00	\$449,040.25	\$17,063,529.50	

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APRORO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

Transversal 29 No 5-33, Lagos III. Info@bif.gov.co
 Floridablanca - Santander www.bif.com.co
 6 49 72 85 - 6 49 65 31



9.2	Cesta para basura metálica (según diseño)	UND	20.00	\$439,399.50	\$8,787,990.00
9.3	Suministro e instalación de aparatos para gimnasio x juego de 8 unidades. Incl valla	UND	4.00	\$39,740,182.80	\$158,960,731.20
9.4	Suministro e instalación de aparato para gimnasio x 2 juego de dos unidadesn (PARA DISCAPACIDAD)	UND	4.00	\$13,879,643.10	\$55,518,572.40
9.5	Suministro e instalación de parque infantil incluye (1 Deslizadero sencillo, Deslizadeo doble, 1 Tunel de descenso, 1 pared inclinada, 1 escalera, 2 plataformas con cubiertas, 1 puente)	UND	3.00	\$23,025,420.00	\$69,076,260.00

COSTO DIRECTO= \$497,914,712.51

A.I.U. (35%) 35.00%

\$174,270,149.38

ADMINISTRACION= 29.00%

\$144,395,266.63

IMPREVISTOS= 1.00%

\$4,979,147.13

UTILIDAD= 5.00%

\$24,895,735.63

TOTAL= \$672,184,861.88

CLAUSULA SEGUNDA: LOCALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: Los trabajos objeto del presente contrato se realizaran en el casco urbano del Municipio de FLORIDABLANCA. **CLÁUSULA TERCERA. PRECIOS UNITARIOS:** El Contratista se obliga para con el contratante Banco Inmobiliario de Floridablanca a ejecutar las obras objeto de este contrato a los precios unitarios, sin reajustes y en las cantidades que se establecen en el presente contrato. **CLÁUSULA CUARTA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor total del presente contrato asciende a la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$672.184.861.88) M/L/C. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:** El plazo de ejecución del contrato, es decir, el término durante el cual EL CONTRATISTA se compromete a ejecutar y entregar a entera satisfacción de EL BIF, la totalidad de la obra objeto del presente contrato, será de DOS (2) MESES CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio suscrita por el contratista y el interventor de la obra; la vigencia del contrato contendrá el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. **CLÁUSULA SEXTA.—SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** EL BIF pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo a su Presupuesto General de Rentas y Gastos, correspondientes a la vigencia fiscal 2016, con cargo al código GA.15.001007.020, equipamientos sociales e institucionales urbanos, de conformidad con el CDP No 16-00120 del 11 de Julio de 2016. **CLÁUSULA SÉPTIMA: FORMA DE PAGO:** EL BIF pagará AL CONTRATISTA el valor estipulado en la cláusula cuarta del presente contrato, en la siguiente forma: A) El NOVENTA POR CIENTO (90%) mediante actas parciales contra avances de obra, debidamente suscritas por el Contratista, Interventor y Supervisor, estos pagos se girarán al contratista cumplidos los requisitos de ejecución y suscripción de Actas de Obra, B) El saldo, el DIEZ POR CIENTO (10%), a la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra pública suscrito por el BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA y el Contratista. El valor por Imprevisto contemplado en el presupuesto, será cancelado al contratista previa verificación y aprobación por parte del comité técnico. **PARAGRAFO 1:** En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución del contrato. **PARAGRAFO 2:** El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos laborales y demás documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. **DEDUCCIONES.-** EL CONTRATISTA autoriza al BIF, para que por conducto de su Tesorería, efectúe de los pagos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes ordenanzas, municipales y legales a que hubiere lugar. **CLAUSULA OCTAVA: REAJUSTE DE PRECIOS:** El BIF no reconocerá reajuste de precios en la ejecución del presente contrato. **CLAUSULA NOVENA:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante la suscripción de

ELABORO
CALIDADFECHA
JULIO/16REVISO
COMITÉ DE CALIDADFECHA
08/08/16APRUBO
COMITÉ DE CALIDADFECHA
08/08/16

acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. El acta de suspensión contendrá los motivos que hayan dado lugar a la misma, así como la obligación del CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de las garantías por un término igual al de la suspensión y se fijara la fecha en la cual se reiniciara la obra. **CLÁUSULA DÉCIMA: VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES:** EL CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que EL BIF adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a EL CONTRATISTA el pago de los salarios, cesantías, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales y demás a que haya lugar. **CLÁUSULA DECIMA PRIMERA: CESIÓN:** EL CONTRATISTA solo podrá ceder el presente contrato con previa autorización escrita de EL BIF. **CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: SUBCONTRATOS:** EL CONTRATISTA solo podrá subcontratar el objeto del presente contrato, con autorización previa y escrita del CONTRATANTE. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de este contrato y bajo la exclusiva responsabilidad de EL CONTRATISTA. EL BIF podrá ordenar la terminación del subcontrato, en cualquier tiempo sin que el CONTRATISTA, ni el subcontratista tengan derecho a reclamar indemnización de perjuicios o a instaurar acciones contra EL CONTRATANTE - BIF por esta causa. **CLÁUSULA DECIMA TERCERA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:** En virtud del presente contrato el contratista asume las siguientes obligaciones que delimitan el alcance del mismo: **1.** Ejecutar el contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas, y al formulario de cantidades y presupuesto, que forman parte integral del contrato. **2.** EL CONTRATISTA deberá cumplir como mínimo con los requisitos de calidad exigida para el desarrollo del contrato. **3.** Cumplir con las obligaciones de carácter fiscal y parafiscal que se generen. **4.** Ofrecer productos originales, nuevos, no re manufacturados, ni repotenciados, de primera calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas y de acuerdo con el artículo 4º numeral 5º de la ley 80 de 1993. **5.** Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación. **6.** Asumir los costos de insumos, equipos, transporte y demás que se requieran para el cabal cumplimiento de sus obligaciones. **7.** Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ellos de conformidad con las normas vigentes. **8.** Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones innecesarias. **9.** No efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el presente proceso de contratación. **10.** El contratista asume a través de la suscripción del contrato, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, siempre que se verifique el incumplimiento de los compromisos anticorrupción. **11.** Defender en todas las actuaciones los intereses del contratante y obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. **12.** Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses de la administración. **13.** Mantener indemne a la administración municipal de Floridablanca y al Banco Inmobiliario de Floridablanca frente a las reclamaciones judiciales y extrajudiciales por los daños y perjuicios que se deriven de los actos, omisiones o hechos ocasionados por las personas que sean subcontratadas o dependan del adjudicatario. **14.** Presentar al INTERVENTOR los análisis de precios unitarios, cuyos valores en ningún momento podrán ser diferentes a los presentados en la propuesta. **15.** Presentar al INTERVENTOR el listado de insumos que intervienen en los análisis de precios unitarios antes de iniciar las actividades de obra. **16.** Presentar al INTERVENTOR un programa de ejecución de actividades de acuerdo con el plazo ofrecido, para su aprobación, antes de iniciar las actividades de obra. **17.** EL CONTRATISTA deberá cumplir como mínimo con los requisitos de calidad y experiencia del personal exigido para el desarrollo del contrato. **18.** Colocar a disposición de las personas que tengan relación directa con la obra un libro de obra, en el cual registren todos los movimientos pertinentes al desarrollo de la misma. **19.** Llevar un registro fotográfico del desarrollo del contrato, que deberá ser entregado al INTERVENTOR del contrato junto con los informes de avance. **20.** Asumir la carga prestacional que se genere con motivo del desarrollo del objeto contractual. **21.** Realizar un comité de obra junto con el INTERVENTOR, aproximadamente cada 15 días calendario, con participación del Supervisor, con el fin de analizar los diferentes aspectos técnicos y administrativos relacionados con el proyecto. De esta reunión se

ELABORO CALIDAD	FECHA JULIO/16	REVISO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16	APROBO COMITÉ DE CALIDAD	FECHA 08/08/16
--------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------



levantará un Acta. 22. Entregar, instalar y poner en funcionamiento los bienes adquiridos, en los sitios indicados por el INTERVENTOR del contrato. 23. Reemplazar, a sus expensas y a entera satisfacción, sin costo alguno todos los bienes que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación. 24. Cumplir con la metodología y el programa de ejecución propuesto. 16. Presentar un informe aproximadamente cada 15 días calendario, sobre el desarrollo de las actividades contractuales al INTERVENTOR del contrato. 25. Presentar al SUPERVISOR del contrato dentro de los OCHO (8) días siguientes a la terminación del mismo, informe respecto de la evolución de su objeto y alcances, especificando las actividades desarrolladas. 26. Presentar los recibos de pago del sistema de seguridad social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y parafiscales (Caja de compensación, SENA, ICBF), del personal que tenga a cargo. 27. Deberá asegurar que cada actividad del trabajo será ejecutada por personal competente. 28. Deberá verificar los trabajos que ejecute por medio de procedimientos que aseguren que el trabajo cumple con las exigencias establecidas en los documentos del contrato. 21. Entregar la obra en buen estado de aseo. 29. Entregar las zonas exteriores que hayan sido afectadas, en perfecto estado. 30. Corregir y asumir los gastos por los daños que se generen como consecuencia directa o indirecta de la ejecución de las obras en cualquier zona. 31. En caso de que EL CONTRATISTA solicite durante la ejecución del contrato el reemplazo de alguno de los integrantes del personal propuesto, este reemplazo deberá ser aprobado previamente por el INTERVENTOR y será aceptado por causa(s) debidamente justificada(s) y, siempre y cuando el personal propuesto cumpla o mejore los requisitos exigidos en los pliegos. 32. Las demás obligaciones que surjan inherentes a la naturaleza del contrato.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: SUPERVISION: El Banco Inmobiliario de Floridablanca designará un supervisor para que ejerza seguimiento a la ejecución del contrato y supervise el cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista y del interventor del contrato, debiendo además realizar todas las gestiones y actuaciones administrativas dirigidas a lograr la eficiente y correcta ejecución del contrato de obra. De igual manera, el supervisor queda sometido a los deberes y obligaciones expresadas en la Ley 1474 de Julio 12 de 2011 y demás normas concordantes.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: FUNCIONES Y OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR: el contratante Banco Inmobiliario de Floridablanca adelantará las actuaciones contractuales necesarias para adquirir los servicios de una persona idónea que ejerza la Interventoría de la obra derivada del presente contrato, el que quedará sometido a las siguientes obligaciones: 1. Representar al BIF para la vigilancia de la construcción de las obras, suministros de bienes y realización de actividades, verificando que estas se ejecuten de acuerdo con las reglamentaciones correspondientes, siguiendo los planos, diseños y especificaciones técnicas realizadas por los diseñadores y profesionales que dieron origen a los proyectos. 2. Responder por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Interventoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio al BIF, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría. 3. Realizar seguimiento técnico, mediante la aplicación de indicadores, sobre la forma como se ejecuta el contrato. 3. Impartir instrucciones u órdenes al Contratista referentes al seguimiento físico financiero de la ejecución de los proyectos. 4. Monitorear el desarrollo de los procesos contractuales que se ejecuten dentro del contrato. 5. Verificar el cabal cumplimiento de las partes intervinientes. 6. Informar al Director General del BIF y al Supervisor designado de manera oportuna en caso de requerirse, la aplicación de correctivos. 7. Realizar las inspecciones a los lugares definidos en la programación de visitas. 8. Constatar el pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, Sena, ICBF y cajas de compensación familiar. 9. Realización en caso de que se requiera, de talleres con la comunidad para la socialización del proyecto. 10. Realización de control y seguimiento de la obra con la comunidad. 11. Presentar por escrito informes de avance de la ejecución del proyecto a su cargo al supervisor. 12. Emitir concepto técnico previo sobre la suspensión, celebración de contratos adicionales y actas de modificación del contrato. 13. Elaborar las actas de inicio, de recibo parcial, el acta final de recibo y el acta de liquidación del contrato objeto de la Interventoría realizada. 14. Las demás que solicite el BIF a través del supervisor del contrato.

PARÁGRAFO.- Es entendido que la supervisión, coordinación, revisión y fiscalización que de los trabajos haga el INTERVENTOR no exime a EL CONTRATISTA ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo a la Ley y a lo previsto en el contrato, así como de la seguridad de la obra y cualquier defecto o deficiencia de la misma.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: PLAN DE TRABAJO.- EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras

ELABORO
CALIDADFECHA
JULIO/16REVISO
COMITÉ DE CALIDADFECHA
08/08/16APROBO
COMITÉ DE CALIDADFECHA
08/08/16



objeto del presente contrato de acuerdo con los planes y programas generales de trabajo. El incumplimiento de los trabajos acarreará a EL CONTRATISTA la imposición de multas de acuerdo a los porcentajes y procedimiento determinado en el presente contrato. **CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: GARANTIAS:** El contratista deberá constituir a su costo y presentar para aprobación del BIF las garantías aquí indicadas, expedidas por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia a favor de entidades oficiales, las que deben someterse a los lineamientos jurídicos previstos en la ley de contratación pública, en especial a los contenidos en el Decreto 1082 de 26 de Mayo de 2015, de tal manera que las condiciones o estipulaciones contrarias al ordenamiento jurídico se tendrán como inexistentes; estas garantías permanecerán vigentes y deberán reponerse o actualizarse por parte del contratista a través de la compañía de seguros, en caso de que su valor se vea afectado por siniestros, suspensiones o similares. De igual manera, en cualquier evento en que aumente el valor del contrato o se prorrogue su vigencia deberá ampliarse o prorrogarse la correspondiente garantía. **A) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.** El contratista constituirá a favor del Banco Inmobiliario de Floridablanca, póliza que cubra a la Entidad de los perjuicios derivados de: El incumplimiento total o parcial del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; el cumplimiento tardío o defectuoso del contrato, cuando el incumplimiento es imputable al contratista; los daños imputables al contratista por entregas parciales de la obra, cuando el contrato no prevé entregas parciales; y el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria. El amparo deberá constituirse por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del presente contrato, y su vigencia será igual al plazo o término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más. **B) SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** del personal utilizado en la ejecución del presente Contrato. Este amparo debe cubrir a la Entidad de los perjuicios ocasionados por el incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal utilizado en el territorio nacional para la ejecución del contrato amparado. El amparo deberá constituirse por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del presente contrato, y su vigencia será igual al plazo o término de ejecución del contrato y tres (3) años más. **D) ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA,** para garantizar la calidad y ESTABILIDAD DE LA OBRA ejecutada; el contratista deberá constituir a favor del Banco Inmobiliario de Floridablanca esta garantía por una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del presente contrato, con una vigencia igual a cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega a satisfacción de la obra, debiendo ser actualizada su vigencia por el contratista, de acuerdo con la fecha de recibo a satisfacción de la obra. **E) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:** para garantizar el amparo de la responsabilidad civil extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la administración – contratante, con ocasión de daños ocasionados a terceros por las actuaciones, hechos u omisiones del contratista, sus dependientes, o sus subcontratistas. De igual manera, deberá cubrir al contratante, de los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizados o en su defecto, que acredite que el subcontratista cuenta con un seguro propio con el mismo objeto y que la Entidad sea el asegurado. La garantía debe ser constituida por una suma equivalente a 200 SMMLV, y su vigencia debe ser igual al plazo de ejecución del contrato. **PARÁGRAFO.-** En aquellos eventos en que las partes acuerden suspender la ejecución del contrato, corresponde al contratista modificar los términos de vigencia de la garantía única de Cumplimiento de forma proporcional al tiempo que este permaneció suspendido, al momento del reinicio del mismo. **CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: CADUCIDAD Y SUS EFECTOS:** Previo requerimiento por escrito al CONTRATISTA, EL BIF declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la Ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del Art. 5° de la Ley 80 de 1993. En caso de que EL BIF decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que EL BIF continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad.

ELABORO
CALIDADFECHA
JULIO/16REVISÓ
COMITÉ DE CALIDADFECHA
08/08/16APROBO
COMITÉ DE CALIDADFECHA
08/08/16

cuando a ello hubiere lugar. La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización del CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **CLÁUSULA DECIMA NOVENA: MULTAS:** Cuando el contratista incurra en mora, incumplimiento de sus obligaciones contractuales, o en cualquiera otro evento o hecho que de acuerdo con la ley constituya causal de incumplimiento se le impondrá por el contratante - Banco Inmobiliario de Floridablanca, multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, siguiendo el procedimiento determinado en la Ley 1474 de Julio 12 de 2011. **VIGESIMA: RIESGOS:** 1. El contratista durante la vigencia del contrato asumirá los riesgos determinados en el estudio previo de necesidad, oportunidad y conveniencia contractual previstos para el presente contrato, en cuanto no se presentó a la audiencia de riesgos quedando incólumes los allí previstos. 2. De igual manera, el contratante durante la vigencia del contrato asumirá los riesgos previstos para el en el estudio previo de necesidad, oportunidad y conveniencia contractual. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD:** El contratista se compromete a asumir para sí los costos, obligaciones e indemnizaciones que pudieren derivarse por daños o perjuicios ocasionados a terceros por él, sus dependientes, o subcontratistas en virtud de la ejecución del contrato, quedando el contratante exonerado de cualquier responsabilidad y obligación por este concepto. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA.** Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo del contratista, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria el valor correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, los que se podrán cobrar, previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual prestará merito ejecutivo. Todo ello sin menoscabo de que el Banco Inmobiliario de Floridablanca, pueda ejercer las acciones necesarias para obtener la indemnización total de los perjuicios causados por el incumplimiento del contrato. De igual manera, la cláusula penal pecuniaria podrá hacerse efectiva con la garantía de cumplimiento constituida por el contratista a favor del contratante Banco Inmobiliario de Floridablanca. **CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes, representadas por el CONTRATISTA y por el CONTRATANTE, el Supervisor e Interventor del contrato y el supervisor del contrato, al cumplimiento del objeto y plazo del contrato, o a más tardar dentro de los cuatro (4) meses de vigencia del contrato, o de la expedición del acto administrativo que ordene su terminación. También en ésta etapa las partes acordarán las revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato para avalar las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extinción del mismo. **CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL** Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por EL BIF y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. **CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA: PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.-** Para la liquidación deberá anexar los siguientes documentos: 1) Copia del contrato y sus modificaciones. 2) Copia de todas las actas que hacen parte del contrato. 3.) Relación de todos los pagos hechos a EL CONTRATISTA. 4) Estar vigente la garantía Única de cumplimiento. En dicha acta se dejará constancia de: a). Entrega de las obras por parte del CONTRATISTA y del recibo a satisfacción por parte del BIF. b). Las reformas en el plazo y precio si las hubiere. c) Inventario de la obra recibida si EL CONTRATISTA no se presenta a liquidar el contrato en el término de ocho (8) días calendario contados a partir de la ocurrencia del evento que dé lugar a la liquidación del contrato correspondiente. **PARÁGRAFO.-** Al momento de liquidar el presente contrato se verificará y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA (Ley 789 de 2002), estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido autorizadas. **CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL CONTRATISTA, con la suscripción de éste contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política, en los artículos 8º de la Ley 80 de 1993 y 83 de la Ley 104 de 1993, Ley 42 de 1993., Artículo 85

ELABORO
CALIDAD

FECHA
JULIO/16

REVISO
COMITÉ DE CALIDAD

FECHA
08/08/16

APROBO
COMITÉ DE CALIDAD

FECHA
08/08/16

BIF

VERSIÓN 02

FECHA 08/08/2016

CÓDIGO

Página 8 de 8



y demás disposiciones vigentes. **CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.-** Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. **CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO.-** Forman parte integral de éste contrato los siguientes documentos: a) Pliegos de condiciones según Ley 80 de 1993, 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 26 de Mayo de 2015. b) Estudio de necesidad, oportunidad y conveniencia contractual, los permisos respectivos por parte del BIF si a ello hubiere lugar. c) Las especificaciones de obra entregadas a EL CONTRATISTA, d) Las especificaciones técnicas, planos y normas relacionadas con la obra a ejecutar, e) La propuesta del contratista, f) Las actas de modificaciones e interpretaciones efectuadas por EL BIF, las disposiciones y condiciones relativas al presente contrato (en el evento en que ocurran) g) Todas las actas y documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato. **CLÁUSULA VIGESIMA NOVENA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS DE EJECUCIÓN.-** EL presente contrato se perfecciona con la firma de las partes intervinientes. Para la ejecución se requiere: 1). La aprobación de la garantía Única de cumplimiento. 2). La existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes. 3) La suscripción del acta de inicio. **CLÁUSULA TRIGESIMA: PUBLICACIÓN:** Este documento requiere de su publicación en el Portal de Contratación Estatal www.contratos.gov.co. En señal de aceptación a su contenido, se firma el presente documento por las partes, en la ciudad de Floridablanca, Santander, a los siete (07) días del mes de Octubre de Dos Mil Dieciséis (2016).

EL CONTRATANTE,

LAURA CAROLINA MANRIQUE BECERRA
Director General

Proyectaron: Doris Eugenia Pabón Razo
P.U. - Área Jurídica

EL CONTRATISTA,

CONSORCIO GIMNASIO FLORIDABLANCA 2016
NIT 900.633.541-4

R/L GUSTAVO ADOLFO BARAJAS MARTINEZ
C.C. N° 91.136.152 de Cimitarra

Jairo Enrique Ordoñez Torres
P.U. Área Técnica

ELABORO
CALIDADFECHA
JULIO/16REVISO
COMITÉ DE CALIDADFECHA
08/08/16APROBO
COMITÉ DE CALIDADFECHA
08/08/16